

# Prüfbericht zu Ihrer Lebensversicherung

**Bestellnummer:** BSP-2026-B

**Für:** Musterfall B (anonymisiert)

**Erstellt am:** 25.09.2026

**Versicherer:** Allianz Lebensversicherungs-AG  
(Kennzahlen: Branchendurchschnitt)

Geschätzter Rückabwicklungswert (Basis-Szenario)

## 639.598,15 €

Spanne der Szenarien konservativ–maximal: 596.560,33 € bis 667.461,91 €

Zum Vergleich – aktueller Rückkaufswert: **310.658,00 €**

Gegenüber dem aktuellen Rückkaufswert ergäbe sich im Basis-Szenario ein geschätzter Mehrwert von **328.940,15 €** – unter den auf Seite 4 genannten Annahmen.

● Grün – rechnerisch deutlich mehr drin als dem Rückkaufswert

**Wichtig:** Alle Werte sind Schätzungen unter offengelegten Annahmen (Seite 4) auf Basis öffentlich verfügbarer Kennzahlen – es wird kein Betrag zugesagt und keine Rechtsberatung im Einzelfall erteilt. Ob und auf welchem Weg sich das durchsetzen lässt, prüft Ihr Anwalt mit diesem Bericht in der Hand.

## 1. Grundlage und Methodik

Die Berechnung folgt der Rückabwicklungsformel: eingezahlte Beiträge abzüglich Risikoanteil, zuzüglich der Nutzungen, die der Versicherer aus den Beiträgen gezogen hat. Sie wird für alle Vertragsjahrgänge gleich angewendet. Welche rechtliche Grundlage im Einzelfall trägt (Widerspruch, Widerruf, Rücktritt, unwirksame Klauseln, Nachforderung beim Rückkaufswert oder anderes), prüft der Rechtsanwalt anhand der Vertragsunterlagen. Dieser Bericht ersetzt diese Prüfung nicht. Die meisten Verfahren enden durch Vergleich; das Ergebnis ist eine Verhandlungsbasis mit Bandbreite.

### Rechtsprechung zur Rechenformel

#### **BGH, Urteil vom 07.05.2014 – IV ZR 76/11 (BGHZ 201, 101)**

Bei einer Rückabwicklung ist der genossene Versicherungsschutz anzurechnen – deshalb zieht die Formel den Risikoanteil ab:

„... den Versicherungsschutz anrechnen lassen, den er jedenfalls bis zur Kündigung des Vertrages genossen hat“; dessen Wert „kann unter Berücksichtigung der Prämienkalkulation bemessen werden; bei Lebensversicherungen kann etwa dem Risikoanteil Bedeutung zukommen“ (Rn. 51).

#### **BGH, Urteil vom 11.11.2015 – IV ZR 513/14**

Maßstab des Nutzungersatzes ist die Ertragslage des jeweiligen Versicherers:

„Der Versicherungsnehmer kann nur vom Versicherer tatsächlich gezogene Nutzungen herausverlangen und trägt hierfür die Darlegungs- und Beweislast. Er kann seinen Tatsachenvortrag nicht ohne Bezug zur Ertragslage des jeweiligen Versicherers auf eine tatsächliche Vermutung einer Gewinnerzielung in bestimmter Höhe stützen.“ (Leitsatz 2)

Wiedergabe der Entscheidungstexte nach frei zugänglichen Volltext-Spiegeln (lexetius.com, urteile-gesetze.de, RIS); der Wort-für-Wort-Abgleich mit den amtlichen Entscheidungsdatenbanken ist in Arbeit.

### Was dieser Bericht ist – und was nicht

- eine strukturierte, nachvollziehbare Schätzung in drei Szenarien
- jede Kennzahl mit Quelle und Herkunft (Seite 4–5)
- eine Rechen- und Verhandlungsgrundlage für Anwalt und Rechtsschutzversicherung
- keine Rechtsberatung im Einzelfall und keine Vertretung
- keine Zusage eines Betrags oder Erfolgs
- keine steuerliche Beratung; keine Empfehlung, zu kündigen, zu verkaufen oder zu behalten

## 2. Ihre Angaben

### Ihre Angaben im Überblick

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Auftrags-/Aktenzeichen           | BSP-2026-B                                                        |
| Name                             | Musterfall B (anonymisiert)                                       |
| Versicherer (Angabe laut Police) | Allianz Lebensversicherungs-AG (Kennzahlen: Branchendurchschnitt) |
| Vertragsart                      | kapital-lv                                                        |
| Vertragsbeginn                   | 10/1995                                                           |
| Geplantes Vertragsende           | -                                                                 |
| Stand des Vertrags               | laufend                                                           |
| Zahlweise                        | monatlich                                                         |
| Erstbeitrag                      | 1.000,00 DM (Umrechnung: 1 € = 1,95583 DM)                        |
| Aktueller Beitrag                | -                                                                 |
| Beitragsdynamik                  | ja, 5,00 % p. a.                                                  |
| Eingezahlt laut Standmitteilung  | 439.455,00 €                                                      |
| Aktueller Rückkaufswert          | 310.658,00 €                                                      |
| Erhaltene Auszahlungen           | keine angegeben                                                   |
| Eintrittsalter                   | 35                                                                |
| Stichtag der Berechnung          | 09/2026                                                           |

DM-Beträge wurden mit dem amtlichen Kurs 1 € = 1,95583 DM umgerechnet.

**Bitte prüfen Sie diese Angaben auf Richtigkeit.** Die Schätzung ist nur so gut wie die Eingaben; Abweichungen (z. B. bei Beitragshöhe, Dynamik oder Auszahlungen) verändern das Ergebnis.

### 3. Rechenweg und Annahmen

#### Aufteilung Ihrer Beiträge (Basis-Szenario, Summe über die Laufzeit)



Nutzungen werden – der Rechtsprechung folgend – nur auf den **Sparanteil** gerechnet (im Maximal-Szenario zusätzlich auf den Verwaltungskostenanteil als begründungsbedürftige Obergrenze). Jeder Monatsbeitrag wächst vom Zahlungsmonat bis zum Stichtag mit einem Zwölftel des Jahressatzes:

$$\text{Wert} = \text{Sparanteil} \times \left[ (1 + \text{Jahreszins} \div 12) \right]$$

#### Die drei Szenarien

- **Konservativ:** je Jahr der niedrigere Wert aus Nettoverzinsung und laufender Durchschnittsverzinsung; Risikoanteil am oberen Rand; keine Nutzungen auf Kostenanteile.
- **Basis:** Nettoverzinsung der Kapitalanlagen; Risikoanteil im Mittel; keine Nutzungen auf Kostenanteile.
- **Maximal:** Nettoverzinsung; Risikoanteil am unteren Rand; zusätzlich Nutzungen auf den Verwaltungskostenanteil – von Gerichten nur bei konkretem Nachweis zuerkannt, daher ausdrücklich Obergrenze.

#### Annahmen und Vereinfachungen dieser Berechnung

- Erstbeitrag in DM angegeben; Umrechnung mit dem amtlichen Kurs 1 € = 1.95583 DM. Der nominale DM-Beitrag läuft ab 2002 als identischer Euro-Gegenwert weiter.
- Beitragsreihe proportional auf die Gesamtsumme laut Standmitteilung skaliert (Faktor 1.0122).
- Risikoanteil pauschal 6 % des Beitrags (Vertragsart kapital-Iv, Eintrittsalter 35, Szenarioband basis); Modellannahme aus data/risk-defaults.json, durch Vertragswerte ersetzbar.
- Abschlusskosten mit dem Höchstzillmersatz von 40 ‰ der Beitragssumme angesetzt (Abschlussjahr 1995).
- Für 204 Beitragsmonat(e) lag keine Verwaltungskostenquote des Versicherers vor; Fallback aus data/risk-defaults.json (Modellannahme).
- Für 14 Jahr(e) fehlten Unternehmenswerte; dort wurde der Branchendurchschnitt verwendet (als Schätzung markiert).

#### Warnhinweise

- In einzelnen Monaten überstiegen Risiko- und Kostenanteile den Beitrag; die Kostenanteile wurden gekürzt (Sparanteil 0). Typisch in der Zillmerungsphase alter Verträge.
- Für 2025 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 2024 (2.37 %) verwendet.
- Für 2026 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 2024 (2.37 %) verwendet.

## 4. Jahresweise Aufschlüsselung

### Jahresweise Aufschlüsselung (Basis-Szenario, Beträge in Euro)

| Jahr | Beiträge  | Risiko (inkl. BUZ) | Abschluss | Verwaltung | Sparanteil | Zinssatz | Quelle      | Nutzungen | Stand kumuliert |
|------|-----------|--------------------|-----------|------------|------------|----------|-------------|-----------|-----------------|
| 1995 | 1.552,61  | 93,16              | 1.459,45  | 0,00       | 0,00       | 7,49 %   | Versicherer | 0,00      | 0,00            |
| 1996 | 6.288,06  | 377,28             | 5.910,78  | 0,00       | 0,00       | 7,46 %   | Versicherer | 0,00      | 0,00            |
| 1997 | 6.602,46  | 396,15             | 6.206,32  | 0,00       | 0,00       | 7,46 %   | Branche     | 0,00      | 0,00            |
| 1998 | 6.932,59  | 415,96             | 4.001,65  | 88,16      | 2.426,82   | 7,57 %   | Branche     | 27,16     | 2.453,98        |
| 1999 | 7.279,22  | 436,75             | 0,00      | 218,38     | 6.624,09   | 7,60 %   | Branche     | 426,43    | 9.504,50        |
| 2000 | 7.643,18  | 458,59             | 0,00      | 229,30     | 6.955,29   | 7,51 %   | Branche     | 980,87    | 17.440,66       |
| 2001 | 8.025,34  | 481,52             | 0,00      | 240,76     | 7.303,06   | 6,12 %   | Branche     | 1.304,08  | 26.047,80       |
| 2002 | 8.426,60  | 505,60             | 0,00      | 252,80     | 7.668,21   | 4,68 %   | Branche     | 1.410,48  | 35.126,49       |
| 2003 | 8.847,93  | 530,88             | 0,00      | 265,44     | 8.051,62   | 5,05 %   | Branche     | 2.002,61  | 45.180,72       |
| 2004 | 9.290,33  | 557,42             | 0,00      | 278,71     | 8.454,20   | 4,90 %   | Branche     | 2.454,78  | 56.089,70       |
| 2005 | 9.754,85  | 585,29             | 0,00      | 292,65     | 8.876,91   | 5,18 %   | Branche     | 3.187,08  | 68.153,69       |
| 2006 | 10.242,59 | 614,56             | 0,00      | 307,28     | 9.320,76   | 4,82 %   | Branche     | 3.565,14  | 81.039,59       |
| 2007 | 10.754,72 | 645,28             | 0,00      | 322,64     | 9.786,79   | 4,65 %   | Branche     | 4.058,86  | 94.885,24       |
| 2008 | 11.292,45 | 677,55             | 0,00      | 338,77     | 10.276,13  | 3,54 %   | Branche     | 3.580,65  | 108.742,03      |
| 2009 | 11.857,08 | 711,42             | 0,00      | 355,71     | 10.789,94  | 4,18 %   | Branche     | 4.840,54  | 124.372,51      |
| 2010 | 12.449,93 | 747,00             | 0,00      | 373,50     | 11.329,44  | 4,27 %   | Branche     | 5.637,99  | 141.339,93      |
| 2011 | 13.072,43 | 784,35             | 0,00      | 143,80     | 12.144,29  | 4,50 %   | Versicherer | 6.744,20  | 160.228,42      |
| 2012 | 13.726,05 | 823,56             | 0,00      | 164,71     | 12.737,77  | 4,90 %   | Versicherer | 8.317,00  | 181.283,19      |
| 2013 | 14.412,35 | 864,74             | 0,00      | 144,12     | 13.403,49  | 5,40 %   | Versicherer | 10.368,60 | 205.055,28      |
| 2014 | 15.132,97 | 907,98             | 0,00      | 151,33     | 14.073,66  | 4,80 %   | Versicherer | 10.372,71 | 229.501,65      |
| 2015 | 15.889,62 | 953,38             | 0,00      | 174,79     | 14.761,45  | 4,60 %   | Versicherer | 11.094,56 | 255.357,67      |
| 2016 | 16.684,10 | 1.001,05           | 0,00      | 166,84     | 15.516,21  | 4,40 %   | Versicherer | 11.778,68 | 282.652,56      |
| 2017 | 17.518,30 | 1.051,10           | 0,00      | 157,66     | 16.309,54  | 4,50 %   | Versicherer | 13.322,18 | 312.284,28      |
| 2018 | 18.394,22 | 1.103,65           | 0,00      | 165,55     | 17.125,02  | 4,20 %   | Versicherer | 13.701,55 | 343.110,85      |
| 2019 | 19.313,93 | 1.158,84           | 0,00      | 135,20     | 18.019,90  | 4,20 %   | Versicherer | 15.038,73 | 376.169,48      |
| 2020 | 20.279,63 | 1.216,78           | 0,00      | 162,24     | 18.900,61  | 4,00 %   | Versicherer | 15.672,57 | 410.742,66      |
| 2021 | 21.293,61 | 1.277,62           | 0,00      | 212,94     | 19.803,06  | 3,70 %   | Versicherer | 15.793,74 | 446.339,45      |
| 2022 | 22.358,29 | 1.341,50           | 0,00      | 245,94     | 20.770,85  | 2,00 %   | Versicherer | 9.198,60  | 476.308,90      |
| 2023 | 23.476,20 | 1.408,57           | 0,00      | 281,71     | 21.785,92  | 2,50 %   | Versicherer | 12.293,95 | 510.388,76      |
| 2024 | 24.650,01 | 1.479,00           | 0,00      | 295,80     | 22.875,21  | 2,90 %   | Versicherer | 15.303,01 | 548.566,98      |
| 2025 | 25.882,51 | 1.552,95           | 0,00      | 776,48     | 23.553,09  | 2,37 %   | Näherung    | 13.398,13 | 585.518,20      |
| 2026 | 20.130,84 | 1.207,85           | 0,00      | 603,93     | 18.319,07  | 2,37 %   | Näherung    | 10.635,58 | 614.472,84      |

Herkunft „Branche“ = Branchendurchschnitt (Datenkennzeichen „estimated\_branch“, Schätzung); „Näherung“ = nächstliegender Branchenwert bei Datenlücke.

## 5. Gesamtrechnung

Rechenweg: **Beiträge – Risikoanteil (inkl. BUZ) + Nutzungen = Rückabwicklungswert**; abzüglich bereits erhaltener Leistungen samt Gegenverzinsung ergibt sich der geschätzte Netto-Wert.

### Gesamtrechnung in allen drei Szenarien

| Szenario             | Erstattungsfähige Beiträge | Nutzungen    | Rückabwicklungswert | ./. erhaltene Leistungen (aufgezinst) | Netto-Wert (geschätzt) | Mehrwert ggü. Rückkaufswert |
|----------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Konservativ          | 395.509,50 €               | 201.050,83 € | 596.560,33 €        | 0,00 €                                | 596.560,33 €           | 285.902,33 €                |
| Basis                | 413.087,70 €               | 226.510,45 € | 639.598,15 €        | 0,00 €                                | 639.598,15 €           | 328.940,15 €                |
| Maximal (Obergrenze) | 426.271,35 €               | 241.190,56 € | 667.461,91 €        | 0,00 €                                | 667.461,91 €           | 356.803,91 €                |

Nutzungen im Basis-Szenario entsprechen 51,5 % der eingezahlten Beiträge – diese Kennzahl ist nur zusammen mit der daneben ausgewiesenen Zinsreihe aussagekräftig.

**Datenbasis der Nutzungen:** 74,6 % der Nutzungen beruhen auf Kennzahlen des Versicherers (169.000,08 €), 14,8 % auf Branchendurchschnitten (33.476,67 €) und 10,6 % auf Näherungen für Jahre ohne Daten (24.033,70 €). Je höher der Unternehmensanteil, desto belastbarer ist die Schätzung gegenüber dem Versicherer.

## Verwendete Zinsreihe (Basis-Szenario) mit Quelle je Jahr

| Jahr | Satz   | Quelle                                                                                                    |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1995 | 7,49 % | Versicherer                                                                                               |
| 1996 | 7,46 % | Versicherer                                                                                               |
| 1997 | 7,46 % | GDV, Geschäftsentwicklung 2000 – Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen (Ausgabe 2001) *               |
| 1998 | 7,57 % | GDV, Geschäftsentwicklung 2000 – Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen (Ausgabe 2001) *               |
| 1999 | 7,60 % | GDV-Pressemitteilung vom 06.06.2007 („rund 7,6 Prozent“ Nettoverzinsung 1999), Wiedergabe verbaende.com * |
| 2000 | 7,51 % | GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *     |
| 2001 | 6,12 % | GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *     |
| 2002 | 4,68 % | GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *     |
| 2003 | 5,05 % | GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *     |
| 2004 | 4,90 % | GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *     |
| 2005 | 5,18 % | GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *     |
| 2006 | 4,82 % | GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *     |
| 2007 | 4,65 % | GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *     |
| 2008 | 3,54 % | GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *     |
| 2009 | 4,18 % | GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *     |
| 2010 | 4,27 % | GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *     |
| 2011 | 4,50 % | Versicherer                                                                                               |
| 2012 | 4,90 % | Versicherer                                                                                               |
| 2013 | 5,40 % | Versicherer                                                                                               |

| Jahr | Satz   | Quelle                                    |
|------|--------|-------------------------------------------|
| 2014 | 4,80 % | Versicherer                               |
| 2015 | 4,60 % | Versicherer                               |
| 2016 | 4,40 % | Versicherer                               |
| 2017 | 4,50 % | Versicherer                               |
| 2018 | 4,20 % | Versicherer                               |
| 2019 | 4,20 % | Versicherer                               |
| 2020 | 4,00 % | Versicherer                               |
| 2021 | 3,70 % | Versicherer                               |
| 2022 | 2,00 % | Versicherer                               |
| 2023 | 2,50 % | Versicherer                               |
| 2024 | 2,90 % | Versicherer                               |
| 2025 | 2,37 % | Näherung (nächstliegender Branchenwert) * |
| 2026 | 2,37 % | Näherung (nächstliegender Branchenwert) * |

\* = Branchen- oder Näherungswert statt Unternehmenswert (Datenkennzeichen „estimated\_branch“, Schätzung).

**Gegenposition des Versicherers (typische Einwände):** Nutzungen seien nur aus den konkreten Zahlen des jeweiligen Unternehmens herzuleiten – ein Branchendurchschnitt genüge der Darlegungslast nicht; die Nettoverzinsung enthalte Einmaleffekte (z. B. realisierte Bewertungsreserven ab 2012) und überzeichne die laufenden Erträge; Risiko- und Kostenanteile seien höher als pauschal angesetzt. Diese Einwände betreffen die Höhe, nicht das Ob der Methodik; sie sind der Grund, warum dieser Prüfbericht eine Schätzung mit Bandbreite ist und die anwaltliche Prüfung mit Unternehmenszahlen der nächste Schritt bleibt.

## 6. Einordnung und nächste Schritte

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Aktueller Rückkaufswert             | 310.658,00 € |
| Szenario konservativ                | 596.560,33 € |
| Szenario Basis                      | 639.598,15 € |
| Szenario maximal                    | 667.461,91 € |
| Mehrwert ggü. Rückkaufswert (Basis) | 328.940,15 € |

### Was bei einer Rückabwicklung aufgegeben würde

- der Versicherungsschutz des Vertrags (insbesondere Todesfallschutz, ggf. BUZ)
- Garantiezins und künftige Überschussbeteiligung bis zum Ablauf
- die vertragliche Ablauffleistung

### Hinweise

- Bloßer Zeitablauf, jahrelange Prämienzahlung, Beitragsfreistellung oder Kündigung (auch mit ausgezahltem Rückkaufswert) begründen für sich genommen keine Verwirkung – der Versicherer hat die Lage durch die fehlerhafte Belehrung selbst herbeigeführt. [R-VERW-ZEITABLAUF-NEGATIV]
- Nutzungsersatz gibt es nur für tatsächlich gezogene Nutzungen; der Vortrag braucht Bezug zur Ertragslage des jeweiligen Versicherers. Deshalb: Nutzungen auf den Sparanteil, Maßstab versichererindividuelle Nettoverzinsung; auf Verwaltungskostenanteile nur bei konkretem Nachweis (Max-Szenario als Obergrenze), nicht anhand der Eigenkapitalrendite. [R-FOLGE-NUTZUNGEN-SPARANTEIL]
- Nach erklärtem Widerspruch verjährt der Zahlungsanspruch in drei Jahren ab dem Schluss des Jahres der Widerspruchserklärung (§§ 195, 199 BGB); das Widerspruchsrecht selbst unterliegt keiner Verjährung. [R-FOLGE-VERJAEHRUNG]
- Steuern: Auszahlungen und eine Rückabwicklung können steuerliche Folgen haben; einbehaltene Kapitalertragsteuer ist anzurechnen. Dieser Bericht enthält keine steuerliche Beratung.

### Empfohlene nächste Schritte

- Police, Begleitschreiben, Verbraucherinformationen und aktuelle Standmitteilung bereitlegen.
- Diesen Bericht einer auf Versicherungsrecht spezialisierten Kanzlei vorlegen; erst dort wird geklärt, ob und auf welchem Weg sich der Wert durchsetzen lässt.
- Keine Kündigung und keine Erklärung gegenüber dem Versicherer ohne anwaltlichen Rat.

**Rechtlicher Hinweis:** Dieser Prüfbericht ist eine strukturierte Berechnung und keine Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG; die rechtliche Prüfung des Einzelfalls obliegt einem Rechtsanwalt. Alle Werte sind Schätzungen mit Bandbreite auf Basis der genannten Quellen und Annahmen; es wird kein Betrag zugesagt. Wiedergabe der Entscheidungstexte nach frei zugänglichen Volltext-Spiegeln (lexetius.com, urteile-gesetze.de, RIS); der Wort-für-Wort-Abgleich mit den amtlichen Entscheidungsdatenbanken ist in Arbeit.

Datenstand: insurers-Datenbank 0.5.0 · Rechenkern 0.2.0 · Regelwerk 0.1.0 (2026-09-18) · Eignungs-Check 0.2.0 · Stichtag 09/2026.